

1502410-21.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Mاتيoli

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... de aumento e diminuição de pena.

Não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, porque apreendida grande quantidade e diversidade de drogas, balanças, anotações contábeis, além de grande quantidade de embalagens, o que indica a pretensão da continuidade da ação delitiva, tudo a demonstrar a dedicação do réu ao crime de tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502410-21.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502410-21.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2278968/2020 - DEL.POL.PONTAL, 14589507 - DEL.POL.PONTAL, 630/20/414 - DEL.POL.PONTAL, 2278968 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENAVIO DE MORAIS MOREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Bruna Araújo Capelin Mاتيoli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ENAVIO DE MORAIS MOREIRA, FABIANO RIBEIRO HUESCAR e CRISTIAN FELIPE SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006, pois, desde data incerta até o dia 10 de novembro de 2020, por volta das 09h00m, na Rua Antônio Campanini, 75, nesta cidade e comarca de Pontal, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Conforme noticiado, nas circunstâncias de data, local e horário acima descritos, os acusados guardavam 04 porções de maconha, com peso bruto de 102,25 gramas, 196 unidades de cocaína, com peso bruto de 258,17 gramas, 17 porções de crack, com peso bruto de 198,43 gramas e um tijolo de maconha, com peso bruto de 395,36 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio aparelhada com o inquérito policial de fls. 01/74, conduzido pela

autoridade competente.

Decisão de fls. 88/91 decretou a prisão preventiva de todos os réus.

Devidamente citados, os denunciados ofertaram defesa prévia (fl. 214).

Recebida a denúncia em 17 de fevereiro de 2021, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 216/218).

No decorrer da instrução e julgamento foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se os acusados ao final.

Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

A Defesa dos réus Cristian e Fabiano, em razões finais, alegou que os réus são conviventes, ambos são usuários de drogas e sabiam que Enavio praticava a traficância, no entanto, não faziam parte da empreitada criminosa. Aduziu que Enavio assumiu a propriedade das drogas que estavam na residência dele, bem como a traficância de drogas. Neste sentido, asseverou insuficiência de provas contra os réus, porquanto não foram encontradas drogas na residência deles, requerendo, por conseguinte, a absolvição. Quanto ao delito de Associação para o Tráfico, informou que os réus são conviventes, não havendo elementos que comprovem o envolvimento deles com Enavio. Subsidiariamente, manifestou pela condenação à pena no mínimo legal, aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com conversão por pena restritiva de direitos e possibilidade de apelar em liberdade (fls. 236/240).

A Defesa do réu Enavio requereu a improcedência da denúncia e absolvição do acusado. A realização de nova audiência, tendo em vista que havia interesses conflitantes entre os acusados, o que poderia resultar em prejuízo ao réu. Quanto ao mérito, aduziu que o réu não confessou que guardava as drogas, apenas que deixava as chaves da residência com Fabiano e Cristian, para que eles guardassem seus pertences pessoais, uma vez que havia uma relação de confiança. Alegou que o réu confessou ser usuário de drogas, mas não traficante. Manifestou-se pelo reconhecimento da ilegalidade da diligência porque o acusado não estava presente e desconhece a propriedade das drogas ali encontradas. Subsidiariamente, manifestou pela aplicação do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Os acusados foram condenados como incursos nas penas dos artigos art. 33, "caput", 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. O acusado Enavio de Moraes Moreira foi condenado à pena de 11 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão e 1.618 dias-multa. Fabiano Ribeiro Huescar foi condenado à pena de 11 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão e 1.618 dias-multa. Por fim, o réu Cristian Felipe Santos Oliveira ficou condenado à pena de 10 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.387 dias-multa.

O réu Enavio apresentou razões de apelação às fls. 305/309, ao passo que os réus Fabiano e Cristian apresentaram razões de apelação às fls. 345/351. Contrarrazões às fls. 356/359.

Acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, declarou a nulidade da instrução, desde a audiência de instrução, debates e julgamento e de todos os atos subsequentes, determinando-se a reabertura da instrução.

Decisão de fls. 401 designou nova audiência de instrução, debates e julgamento.

O Ministério Público, em alegações finais, ratificou os termos da inicial acusatória, requerendo ao final, o acolhimento da pretensão punitiva.

Em sede de memoriais, as defesas pediram pela improcedência da ação e absolvição dos denunciados.

É o relatório.

Decido.

De início, não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando procedido após sentirem forte cheiro de éter e avistaram liquidificador aparentemente sujo de entorpecente pela janela, como dito, em plena situação flagrancial.

Em situações semelhantes, assim decidiu o STJ: "[...] tendo o investigado admitido a prática ilegal e franqueado a entrada dos policiais no local, onde foram encontrados os objetos [cigarros] de origem estrangeira, resta configurada a existência de situação de flagrante delito no interior do domicílio." (AgRg no RHC

104.450/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019)

"Em relação à alegada violação de domicílio, razões recursais que não se sustentam, pois a entrada da polícia na residência foi franqueada pelo flagrante, além da confissão do Agravante de que nela havia, em depósito, droga ilícita. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 450.377/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 18/10/2018)

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 32/36), auto de exibição e apreensão (fls. 37/39), auto de constatação preliminar (fls. 42/43), fotografias (fls. 68/71), bem como pelos laudos periciais (fls. 139/158, 162/164, 165/167, 168/171, 172/175, 176/180, 181/186 e 187/190) e laudos toxicológicos (fls. 191/193, 194/196, 197/199 e 200/202).

A autoria também é inconteste.

Durante a instrução, colheu-se o seguinte:

Caio César Caetano Nascimento, investigador de polícia, testemunha de acusação, disse que, no dia dos fatos, partiram de uma informação de que naquele local, um cortiço com várias casas, Cristian e Fabiano estariam armazenando entorpecentes. Foram até o local apurar os fatos e, ali chegando, foram recebidos por Cristian e Fabiano, os quais negaram que havia entorpecente. Revistaram o imóvel deles e nada ali havia. Contudo, havia outras casas no cortiço e sentiram forte odor de entorpecente. No imóvel ao lado, viram pela janela entreaberta um liquidificador sujo de drogas e outros petrechos, tratando-se de uma refinaria de drogas. Também foi encontrado documento pessoal de Enávio, que era morador do local. Enávio foi indagado e disse que o imóvel era dele, bem como que ele estaria guardando o entorpecente para Cristian e Fabiano (estes dois últimos eram um casal e moravam juntos). Enávio disse que recebia entorpecentes em troca do serviço de armazenamento das drogas que prestava a Cristian e Fabiano. Cristian e Fabiano negaram que eram os proprietários do entorpecente. Havia grande quantidade de droga e objetos de uso típico no refino de drogas. A casa onde Cristian e Fabiano moravam ficava no exato mesmo corredor da casa onde a droga foi encontrada, ao lado da casa de Enávio, portanto. Tiveram denúncias de que Cristian e Fabiano eram os responsáveis por abastecer vários pontos de droga na cidade. Ambos não trabalham e não declinaram a sua fonte de renda. A janela da casa de Enávio foi forçada para que pudessem visualizar o interior do imóvel, assim como a porta. Não conhecia Enávio anteriormente. As denúncias contra Cristian e Fabiano começaram a chegar cerca de duas semanas antes destes fatos, foram diversas denúncias de populares. Mizael Willian Ferreira Pereira, policial civil, testemunha de acusação, disse que, inicialmente, tiveram denúncias anônimas de que os réus (Cristian e Fabiano) estariam armazenando drogas no local descrito na exordial. Foram até a residência deles e a entrada foi franqueada, mas nada foi encontrada na casa deles. Havia três casas no corredor, a do meio era de Cristian e Fabiano e a da frente era de Enávio. Sentiram um forte cheiro de produto químico (crack) e entraram na casa de Enávio. Foi ali que as drogas foram encontradas. Enávio não estava no local, estava trabalhando, encontraram-no em uma obra onde ele trabalhava como servente de pedreiro. Enávio disse que estaria guardando a droga para os vizinhos, Cristian e Fabiano. As drogas estavam visíveis a qualquer um que ali entrassem. Encontraram documentos pessoais de Enávio na casa, sendo que ele confirmou com morava ali. As três casinhas formam um cortiço, há um corredor e as três casas em sequência, do lado direito. Enávio disse que guardava a droga para os outros dois réus, que, em troca, lhe davam 'um pozinho para ele cheirar'. Cristian sabia que a droga estava lá, pois a apontou. Huescar sempre negou a posse da droga. As denúncias anônimas falavam de Huescar e Cristian, que viviam juntos e era companheiros, formavam um casal. Não se recorda se eles tinham passagem anteriores pela polícia. As denúncias estavam chegando havia semanas. Havia crack, liquidificador sujo de droga, balança de precisão, saquinhos, como se fosse uma refinaria. Havia bastante droga. Daniel Dourado da Silva, policial militar, testemunha de acusação, disse que, no

dia dos fatos, foram em apoio ao investigador de polícia Caio, pois ele recebeu denúncia de tráfico naquele local. Ali, contataram Huescar e Cristian, os quais franquearam a entrada da equipe, porém nada foi encontrado no imóvel deles. Ali é um cortiço, há um corredor, com três casa, Cristian e Huescar moravam na casa do meio, onde nada foi encontrado. Em contato com o proprietário do imóvel, foi dito que a residência do meio era a de Cristian e Huescar, motivo pelo qual adentraram primeiro ali. Por seu turno, a casa dos fundos estava fechada e aparentemente vazia. Ao se aproximarem da primeira casa, sentiram um forte odor de éter. A janela tinha uma fresta, sendo que abriram um pouco e visualizaram diversos petrechos destinados ao tráfico de drogas. Adentraram essa outra casa e apreenderam crack, cocaína, éter e um documento do réu Enávio, que não estava no local. Realizaram diligências pelo bairro, sendo que moradores informaram o paradeiro de Enávio. Encontraram Enávio, que disse que o entorpecente era de Cristian e de Huescar, que vendiam a droga e armazenavam/processavam o entorpecente na casa de Enávio. Enávio era usuário de drogas e recebia entorpecentes em troca do empréstimo da casa para armazenamento e refinamento da droga. Já havia informações anteriores de que o local era ponto de armazenamento de entorpecente. Sabia que Cristian e Huescar vendiam entorpecentes, ambos já tinham sido anteriormente conduzidos por fato análogo.

Enávio de Moraes Moreira, acusado, disse que a droga apreendida estava dentro de uma bolsa na casa do depoente. Cristian e Fabiano pediram para o depoente guardar a bolsa. Não sabia o que havia dentro da bolsa. Para guardar a bolsa não ganhou nada com isso. Morava ali há dois meses. Cristian e Fabiano moravam na casa do meio. O depoente morava na casa da frente. Acha que Cristian e Fabiano iam até a casa da ausência do depoente para refinar a droga, pois tinham uma cópia da chave. É usuário de cocaína. Cristian e Fabiano davam drogas para o depoente, às vezes. A bolsa estava guardada em sua casa há uma semana. Não sentia cheiro estranho pois não usa éter.

Cristian Felipe Santos Oliveira, acusado, disse que os fatos não são verdadeiros. A droga não era sua. Conhece Enávio pois ele era seu vizinho. O lugar onde mora é um corredor com três casas, morava na casa do meio. Enávio morava na casa da frente. Sabia que tinha a droga na casa do Enávio, pois era um local movimentado. Não tinha briga nem desavenças com Enávio. Não comprava drogas de Enávio.

Fabiano Ribeiro Huescar, acusado, disse que a droga apreendida não era sua, e nem de seu parceiro Cristian. Enávio era o proprietário da droga, que guardava para outro traficante. Sabe disse que o traficante lhe contou que Enávio guardava a droga pra ele. Enávio disse que o traficante pagava o aluguel dele. O depoente ajudava Enávio dando comida para ela. Sabiam que Enávio armazenava a droga lá mas tinham medo de delata-lo aos policiais. No local, havia drogas, mas não era uma biqueira. O depoente nunca comprou droga de Enávio. Não tinha inimizade com Enávio. Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

Importante mencionar que os depoimentos dos policiais foram claros e precisos, porque ainda no solo da investigação preliminar policial depuseram no mesmo sentido, de forma a indicar a veracidade das declarações prestadas.

A palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função investigativa, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou, então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Os policiais que efetuaram a prisão dos réus não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocentes. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos policiais militares.

De mais a mais, os testemunhos dos policiais estão corroborados pelos laudos periciais de fls. 139/202, os quais constatarem a natureza das drogas bem como a utilização de utensílios para refinamento e acondicionamento de drogas, atividades

típicas de mercancia.

Neste diapasão, insta mencionar que os réus traficavam grandes quantidades, o que se comprova pelas anotações apreendidas, bem como pelos utensílios e embalagens. O laudo de fls. 169/171, constatou resquícios de maconha na balança de precisão apreendida no local; o laudo de fls. 172/175, constatou que as 4.938 embalagens plásticas podem ser utilizadas para acondicionamento de droga; o Laudo de fls. 176/180 constatou que os 1158 eppendorfs vazios, bem como os 21 eppendorfs com resquícios de cocaína, podem ser utilizados para comercialização de drogas. Além disso, os laudos de fls. 181/190 constatarem a presença de cocaína em um copo de liquidificador e utensílios de mesa. Deste modo a grande quantidade de materiais apreendida não deixa sombra de dúvidas quanto a prática de tráfico de drogas pelos réus.

Por certo que as combativas defesas negam a autoria e, alternativamente, pedem a absolvição, alegando insuficiência probatória.

A negativa dos acusados está em dissonância com todas as demais provas produzidas nos autos, não sendo possível seu acolhimento, pois não fora produzido qualquer elemento a comprovar o quanto alegado. Suas versões estão isoladas nos autos.

Noutra senda, os testemunhos prestados pelos policiais foram claros e precisos ao relatarem a prática da traficância pelos réus, bem como a associação para o tráfico. O investigador de polícia também relatou como sucedeu a diligência, sendo coeso seu testemunho.

Conforme a prova oral colhida em juízo, após diversas denúncias anônimas recebidas, os policiais realizaram diligências na localidade da residência dos acusados, obtendo êxito em encontrar grande quantidade de drogas, bem como apetrechos para a preparação e venda dos entorpecentes na residência de Enavio e este, por sua vez, prontamente declarou que as substâncias e objetos encontrados eram de propriedade dos acusados Fabiano e Cristian.

No mesmo sentido, evidente é a tentativa de Enavio de se esquivar de eventual condenação, trazendo argumentos desconexos de que apenas estava guardando bolsa para os demais acusados, desconhecendo totalmente que armazenava drogas em sua própria residência. Nada obstante, os materiais estavam espalhados pela casa, ainda com resquícios de cocaína, o que indica que a atividade estava sendo praticada habitualmente.

Na mesma senda, o depoimento do acusado Cristian não se sustenta, vez que afirma em seu interrogatório que a droga pertencia a Enavio, ou seja, possuía conhecimento sobre a existência de droga no local, o que comprova os depoimentos dos policiais no sentido de que na ocasião de diligência indicou o local onde estavam as drogas. Assim, constato que, após a prisão, os réus tentam se exculpar-se imputando uns aos outros a prática delitiva, no entanto, com versões contraditórias, insuficientes a infirmar o vasto acervo probatório.

Quanto à associação para o tráfico, insta constar que os elementos colhidos na instrução demonstram de forma clara que os acusados estavam associados para o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Verifica-se que a prova trazida pela acusação é coerente no sentido de que Enavio de Moraes Moreira, Fabiano Ribeiro Huescar e Cristian Felipe Santos Oliveira se associaram com o intuito de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, armazenando as drogas na residência do acusado Enavio, além de vários apetrechos utilizados para a prática do crime.

Foram apreendidas na residência de Enavio anotações referentes à compra e venda de entorpecentes, constando valores, quantidades, qualidades e datas, anotações típicas de uma administração contábil do comércio ilícito de entorpecentes. Aponte-se o laudo de fls.139/158 realizado nos cadernos encontrados no local dos fatos, das quais constam expressões como "... 30/09/2020 foi levado: 50g cergio Po", "vai ficar 400g do óleo 10R do po de 15 tirol +5 so tem 5 guardado" e "2 pino e 20 reais catatal".

Não há dúvidas acerca da prática dos dois crimes. Outrossim, as quantidades e nomes de usuários deixam clarividente uma significativa movimentação de drogas e dinheiro, restando configurada a figura típica do artigo 35 da Lei de Drogas. Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma

suficiente, terem os réus praticado o delito previsto no art. 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, em seus elementares, na forma descrita na denúncia. Ante o exposto, conclui-se pela total procedência da pretensão punitiva estatal. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição da República), passo a dosar a sanção penal, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

RÉU - ENAVIO DE MORAIS MOREIRA

Dosimetria para o crime de tráfico:

Na primeira fase, observo que as circunstâncias são favoráveis ao acusado (fls. 51), sendo que a natureza e quantidade do entorpecente apreendido serão considerados para fins de afastamento da causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem. Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Faço consignar que não prospera a pretensão constante da inicial em ver computada a agravante relacionada com a prática em situação de calamidade pública. Com efeito, ainda que evidente o estado de emergência sanitária, não há prova alguma de que tal circunstância tenha facilitado a execução da conduta delituosa. Não há prova alguma, portanto, do aproveitamento pelo réu de tal situação, o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Nesse sentido, vem reiteradamente decidindo a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal nº 1500873-61.2020.8.26.0571, Relator Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgamento em 17.10.2020; Apelação criminal nº 1510072-69.25020.8.26.0228, Relator Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, julgamento em 3.11.2020; Apelação criminal nº 1510900-65.2020.8.26.0228, Relator Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, julgamento em 4.11.2020.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena.

Não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, porque apreendida grande quantidade e diversidade de drogas, balanças, anotações contábeis, além de grande quantidade de embalagens, o que indica a pretensão da continuidade da ação delitiva, tudo a demonstrar a dedicação do réu ao crime de tráfico de drogas.

Dosimetria para o crime de associação para o tráfico:

Na primeira fase, pesa contra o réu a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (Lei 11.343/2006, art. 42). As DEMAIS circunstâncias são favoráveis ao acusado. Presente uma vetorial negativa, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Mantenho a pena no patamar anterior.

Faço consignar que não prospera a pretensão constante da inicial em ver computada a agravante relacionada com a prática em situação de calamidade pública. Com efeito, ainda que evidente o estado de emergência sanitária, não há prova alguma de que tal circunstância tenha facilitado a execução da conduta delituosa. Não há prova alguma, portanto, do aproveitamento pelo réu de tal situação, o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Nesse sentido, vem reiteradamente decidindo a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal nº 1500873-61.2020.8.26.0571, Relator Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgamento em 17.10.2020; Apelação criminal nº 1510072-69.25020.8.26.0228, Relator Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, julgamento em 3.11.2020; Apelação criminal nº 1510900-65.2020.8.26.0228, Relator Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, julgamento em 4.11.2020.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena, estabilizo a reprimenda definitiva 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa.

Do Concurso Material: em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas dosadas para as 2 infrações penais,

de modo que fica o acusado definitivamente condenado à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 1.316 dias-multa.

RÉU - FABIANO RIBEIRO HUESCAR

Dosimetria para o crime de tráfico:

Na primeira fase, observo que as circunstâncias são favoráveis ao acusado (fls. 59/60), sendo que a natureza e quantidade do entorpecente apreendido serão considerados para fins de afastamento da causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem. Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Faço consignar que não prospera a pretensão constante da inicial em ver computada a agravante relacionada com a prática em situação de calamidade pública. Com efeito, ainda que evidente o estado de emergência sanitária, não há prova alguma de que tal circunstância tenha facilitado a execução da conduta delituosa. Não há prova alguma, portanto, do aproveitamento pelo réu de tal situação, o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Nesse sentido, vem reiteradamente decidindo a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal nº 1500873-61.2020.8.26.0571, Relator Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgamento em 17.10.2020; Apelação criminal nº 1510072-69.25020.8.26.0228, Relator Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, julgamento em 3.11.2020; Apelação criminal nº 1510900-65.2020.8.26.0228, Relator Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, julgamento em 4.11.2020.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena.

Não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, porque apreendida grande quantidade e diversidade de drogas, balanças, anotações contábeis, além de grande quantidade de embalagens, o que indica a pretensão da continuidade da ação delitiva, tudo a demonstrar a dedicação do réu ao crime de tráfico de drogas.

Dosimetria para o crime de associação para o tráfico:

Na primeira fase, pesa contra o réu a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (Lei 11.343/2006, art. 42). As DEMAIS circunstâncias são favoráveis ao acusado. Presente uma vetorial negativa, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Mantenho a pena no patamar anterior.

Faço consignar que não prospera a pretensão constante da inicial em ver computada a agravante relacionada com a prática em situação de calamidade pública. Com efeito, ainda que evidente o estado de emergência sanitária, não há prova alguma de que tal circunstância tenha facilitado a execução da conduta delituosa. Não há prova alguma, portanto, do aproveitamento pelo réu de tal situação, o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Nesse sentido, vem reiteradamente decidindo a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal nº 1500873-61.2020.8.26.0571, Relator Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgamento em 17.10.2020; Apelação criminal nº 1510072-69.25020.8.26.0228, Relator Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, julgamento em 3.11.2020; Apelação criminal nº 1510900-65.2020.8.26.0228, Relator Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, julgamento em 4.11.2020.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena, estabilizo a reprimenda definitiva 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa.

Do Concurso Material: em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas dosadas para as 2 infrações penais, de modo que fica o acusado definitivamente condenado à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 1.316 dias-multa.

RÉU - CRISTIAN FELIPE SANTOS OLIVEIRA

Dosimetria para o crime de tráfico:

Na primeira fase, observo que as circunstâncias são favoráveis ao acusado (fls.

51), sendo que a natureza e quantidade do entorpecente apreendido serão considerados para fins de afastamento da causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem. Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Segundo Registro Geral de fl. 74, o réu nasceu em 10/01/2001, contando com 19 (dezenove) anos na data dos fatos. Destarte, inviável a diminuição da pena, pois já fixada no mínimo legal previsto (súmula 231/STJ).

Faço consignar que não prospera a pretensão constante da inicial em ver computada a agravante relacionada com a prática em situação de calamidade pública. Com efeito, ainda que evidente o estado de emergência sanitária, não há prova alguma de que tal circunstância tenha facilitado a execução da conduta delituosa.

Nesse sentido, vem reiteradamente decidindo a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal nº 1500873-61.2020.8.26.0571, Relator Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgamento em 17.10.2020; Apelação criminal nº 1510072-69.25020.8.26.0228, Relator Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, julgamento em 3.11.2020; Apelação criminal nº 1510900-65.2020.8.26.0228, Relator Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, julgamento em 4.11.2020.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena. Não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, porque apreendida grande quantidade e diversidade de drogas, balanças, anotações contábeis, além de grande quantidade de embalagens, o que indica a pretensão da continuidade da ação delitiva, tudo a demonstrar a dedicação do réu ao crime de tráfico de drogas.

Dosimetria para o crime de associação para o tráfico:

Na primeira fase, pesa contra o réu a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (Lei 11.343/2006, art. 42). As DEMAIS circunstâncias são favoráveis ao acusado. Presente uma vetorial negativa, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Segundo Registro Geral de fl. 74, o réu nasceu em 10/01/2001, contando com 19 (dezenove) anos na data dos fatos. Destarte, inviável a diminuição da pena, pois já fixada no mínimo legal previsto (súmula 231/STJ).

Faço consignar que não prospera a pretensão constante da inicial em ver computada a agravante relacionada com a prática em situação de calamidade pública. Com efeito, ainda que evidente o estado de emergência sanitária, não há prova alguma de que tal circunstância tenha facilitado a execução da conduta delituosa. Não há prova alguma, portanto, do aproveitamento pelo réu de tal situação, o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Nesse sentido, vem reiteradamente decidindo a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal nº 1500873-61.2020.8.26.0571, Relator Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgamento em 17.10.2020; Apelação criminal nº 1510072-69.25020.8.26.0228, Relator Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, julgamento em 3.11.2020; Apelação criminal nº 1510900-65.2020.8.26.0228, Relator Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, julgamento em 4.11.2020.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena, estabilizo a reprimenda definitiva 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa.

Do Concurso Material: em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas dosadas para as 2 infrações penais, de modo que fica o acusado definitivamente condenado à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 1.316 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR os acusados ENAVIO DE MORAIS MOREIRA, FABIANO RIBEIRO HUESCAR e CRISTIAN FELIPE SANTOS OLIVEIRA nas sanções do art. 33, "caput", 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06,

na forma do artigo 69 do Código Penal à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa.

Valor do dia-multa no mínimo legal.

A considerar a natureza/quantidade da droga, as balanças e arma apreendidas, e a associação para o tráfico prevista no art. 35 da Lei de Drogas, assim como a quantidade total das penas fixadas, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade para todos os réus.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) em razão da pena fixada.

Mantenho os réus presos, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, o crime cometido e a natureza das drogas e objetos apreendidos.

Deixo de promover a detração, uma vez que ausentes, neste momento, elementos de ordem subjetiva para tal análise e consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de modo que ela se mostra mais oportuna quando feita pelo juízo da execução. O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Declaro o perdimento dos bens e numerários apreendidos em favor da União Federal, bem como sua destruição, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. (auto de exibição e apreensão de fls. 37/39).

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Arbitro honorários advocatícios aos nobres defensores constituídos nos autos, se for o caso.

Não havendo impugnação aos laudos periciais, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Se interposto recurso, EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

c) Oficie-se à SENAD a respeito do perdimento.

P.R.I.

Pontal, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA